

0001066-02.2022.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

0001066-02.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001066-02.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UMBERTO DE JESUS BORGHETI

CONCLUSÃO

Aos 28 de abril de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Fernanda Carolina de Lima Gonsales e Umberto de Jesus Borgheti, ambos qualificados nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 20:40, na Rua Mercúrio, nº 199, Vila Pântano, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os guardas municipais Gerson Pereira Campos e Matheus Villalon, em abordagem pessoal, encontram com a corré Fabiana, um cigarro de maconha e uma porção de cocaína com o corréu Umberto.

Devidamente citados (Umberto de Jesus Borgheti: folhas 150; Fernanda Carolina de Lima Gonsales: 88); audiência recebida em 22 de março de 2022 (folhas 155/157), oportunidade em que oferecida e aceita a proposta de suspensão condicional do processo para a corré Fernanda Carolina de Lima Gonsales; ouvido o guarda municipal Gerson Pereira Campos e os corréus Fernanda Carolina de Lima Gonsales e Umberto de Jesus Borgheti, em interrogatório.

Às folhas 168, determinado o desmembramento do feito em relação a corré Fernanda Carolina de Lima Gonsales.

Em alegações finais (folhas 177/179), o Ministério Público pleiteou a procedência da ação e imposição de pena de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública.

Por fim, o corréu Umberto de Jesus Borgheti pleiteou a improcedência da ação, fundada na inofensividade do fato.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 5. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 33/35.

3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.

4. A testemunha Gerson Pereira Campos, guarda municipal, confirmou os fatos narrados na denúncia, notadamente a apreensão do entorpecente com o réu Umberto de Jesus Borgheti: uma sacola contendo cocaína.

5. Na fase policial, a testemunha Matheus Villalon, guarda municipal, apresentou versão semelhante (folhas 8).

6. Em Juízo, o réu Umberto de Jesus Borgheti reconheceu a posse do entorpecente para seu uso, sob o crivo do contraditório. De igual modo, na fase inquisitorial (folhas 7).

8. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Gerson Pereira Campos e Matheus Villalon surpreenderam o réu Umberto de Jesus Borgheti com o entorpecente apreendido.

9. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

10. Tratando do assunto, peço vênua, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo.

E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

11. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.

12. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

13. Na dosimetria da pena, embora ostente diversos envolvimento criminais, fato que é portador de mau antecedente apenas (Autos nº 0006254-69.2005.8.26.0533 - folhas 164) e confessou o delito nas fases policial e judicial. Desta feita, suficiente a aplicação da pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Umberto de Jesus Borgheti, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Umberto de Jesus Borgheti, já qualificado nos autos, a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Umberto de Jesus Borgheti, no rol dos culpados.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 28 de abril de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA